

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077030-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CRISTINA VIANA MOTTA

MEDIDA DE URGÊNCIA. PNEUMONITE INTERSTICIAL NÃO USUAL. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. INEFICÁCIA DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. DELICADO ESTADO DE SAÚDE. URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5077030-17.2024.4.02.5101

510014691139 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077030-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CRISTINA VIANA MOTTA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência apresentada pela União Federal em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que os réus providenciassem, no prazo de 05 dias, consulta "Ambulatório 1ª vez - Hematologia (oncologia)" para a autora, devendo informar à paciente e nestes autos.

Requer o ente Federal a atribuição de efeito suspensivo e a cassação da tutela provisória concedida na origem, ante a ausência de pressupostos processuais e dos requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência, alegando especificamente a falta de probabilidade do direito alegado, o respeito ao princípio da isonomia e o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

*"Para fins de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC apresenta como pressupostos, além da existência de prova inequívoca da verossimilhança, o "receio de dano irreparável ou de difícil reparação". Tais pressupostos devem ser verificados **cumulativamente**, haja vista que compõem providência protetiva do bem jurídico tutelado pelo direito, com a função de assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional.*

*Analisando os fatos narrados e os documentos apresentados, verifico que o **juízo de origem entendeu presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada inaudita altera pars**, na forma do art. 300 do CPC, à vista da demonstração da doença alegada e da urgência do início do tratamento que somente se dará após a consulta ambulatorial na especialidade de oncohematologia, por isso a imprescindibilidade da consulta solicitada e que, apesar de já ter sido inserida no sistema de regulação, sequer foi agendada, segundo as informações dos autos.*

Dessa forma, a decisão explicitou de maneira bem clara as razões para a concessão da medida, que merece ser mantido em análise perfunctória, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Em que pesem os argumentos do ente recorrente, alguns até relativos ao mérito, cujo exame deve ser feito em momento oportuno, não se vislumbra no caso a presença de perigo de dano irreversibilidade, que justifique a suspensão dos efeitos da tutela. Ademais, eventual dano estaria restrito ao âmbito pecuniário, passível de ressarcimento, sendo que o dano a saúde nem sempre é sanado.

*Pelo exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.***

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório a manutenção da decisão liminar é medida que se impõe pela mesma razão de decidir.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5077030-17.2024.4.02.5101

510014691138 .V2